Adatfeldolgozási szerződés

a GDPR 28. cikke szerint – a sportorvosi engedély adatainak kezeléséhez · Verzió: teszt-1

MINTA, kitalált adatokkal, csak teszteléshez. Jogász nem ellenőrizte, éles klub nem fogadhatja el. A szögletes zárójeles részeket a jogásznak és az üzemeltetőnek kell pontosítania.

1. A felek

Adatkezelő	az a sportklub, amelynek klubadminja a szerződést a rendszerben elfogadja (a továbbiakban: Klub)
Adatfeldolgozó	Minta Üzemeltető Kft., 1000 Mintaváros, Példa utca 2., adatvedelem@mintauzemelteto.example (a továbbiakban: Üzemeltető)
Létrejötte	a Klub nevében eljáró klubadmin elfogadásával; a rendszer rögzíti az elfogadó személyét, az időpontot és a verziót. [Az elfogadás e módjának elégségességét jogász erősíti meg.]

2. Az adatfeldolgozás tárgya

Tárgy és cél	a sportorvosi engedély adatainak tárolása és megjelenítése a Klub rendszerében, a Klub jogi kötelezettségének teljesítéséhez
Érintettek	a Klub sportorvosi nyilvántartásba vett játékosai, többségük kiskorú, valamint a szüleik és az adatot rögzítő személyek
Adatok	név, csapat, a vizsgálat eredménye, érvényességi idő, ellenőrzési adatok, a Klub döntése alapján az igazolás kitakart másolata, naplóadatok
Különleges adat	igen: az eredmény, a dátum és a másolat egészségügyi adat
Időtartam	a szerződés hatálya alatt, a 10. pont szerinti visszaadásig vagy törlésig

3. Az Üzemeltető kötelezettségei

- Az adatot kizárólag a Klub dokumentált utasítása alapján kezeli; ennek minősül a rendszer beállítása és használata is. Ha egy utasítást jogszabályba ütközőnek tart, erről haladéktalanul tájékoztatja a Klubot.
- Az adatokhoz hozzáférő személyeket titoktartás köti.
- Az adatot saját célra nem használja, másnak nem adja át, és nem elemzi.
- Harmadik országba csak a GDPR V. fejezete szerint továbbíthat adatot. [Jelenleg nincs ilyen továbbítás.]

4. Biztonsági intézkedések (32. cikk)

- szerepkör alapú hozzáférés, a sportorvosi műveletek naplózása;
- titkosított adatátvitel, a fájlok titkosított tárolása, rövid ideig érvényes letöltési linkek;
- titkosított lemezkötet az adatbázisnak és a fájltárolónak [megvalósítás megerősítendő];
- titkosított biztonsági mentés, legfeljebb [30] napos megőrzéssel, rendszeres helyreállítási próbával.

5. Az Üzemeltető hozzáférése az adatokhoz

Az Üzemeltető munkatársai rendes működés közben nem látják a gyerekek sportorvosi adatait. Hozzáférés kizárólag egyedi, indokolt esetben, az alábbiak szerint lehetséges:

- minden olvasáshoz, fájlmegnyitáshoz és a Klub kérésére végzett visszavonáshoz külön, 20–500 karakteres indoklás kell, amely egészségügyi adatot nem tartalmazhat;
- minden hozzáférést napló rögzít, és a Klub a rendszerben látja;
- fájl megnyitására legfeljebb 2 percig érvényes link szolgál;
- az Üzemeltető fiókja nem lehet egyetlen klub klubadminja sem. Ez szervezeti szabály, amelyet az Üzemeltető maga tart be.

6. További adatfeldolgozók (alvállalkozók)

A Klub általános felhatalmazást ad további adatfeldolgozók igénybevételére. Az Üzemeltető a változást legalább [30] nappal előre jelzi, a Klub pedig tiltakozhat ellene. Az alvállalkozókat ugyanezek a kötelezettségek terhelik. Jelenlegi lista: [tárhelyszolgáltató neve, székhelye, tevékenysége].

7. Segítségnyújtás a Klubnak

Az Üzemeltető segíti a Klubot az érintetti kérések teljesítésében (15–22. cikk), a biztonsági, az incidens- és a hatásvizsgálati kötelezettségek teljesítésében (32–36. cikk).

8. Adatvédelmi incidens

Az Üzemeltető az incidensről tudomásszerzése után indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb [24] órán belül értesíti a Klubot. Az értesítés tartalmazza az incidens jellegét, az érintettek körét és a megtett intézkedéseket, hogy a Klub a NAIH felé 72 órán belül eleget tehessen bejelentési kötelezettségének.

9. Ellenőrzés

Az Üzemeltető rendelkezésre bocsátja a megfelelés igazolásához szükséges információkat, és lehetővé teszi a Klub vagy megbízottja ellenőrzését, előzetes egyeztetés után, [évente legfeljebb egyszer, illetve incidens után].

10. A szerződés vége, az adatok sorsa

A szerződés megszűnésekor az Üzemeltető a Klub választása szerint visszaadja vagy törli az adatokat, [30] napon belül, ha jogszabály megőrzést nem ír elő. A biztonsági mentésekből az adat a mentés megőrzési idejének végéig törlődik.

11. Felelősség, módosítás, irányadó jog

A felelősségre a GDPR 82. cikke az irányadó. [Felelősségi szabályok, díjazás és illetékes bíróság.] Új szerződésverzió esetén a Klubnak azt újra el kell fogadnia. A szerződésre a magyar jog irányadó.

Hatályos: [dátum] · Verzió: teszt-1

MINTA